

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1038/2541

บริษัทกุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 30, มาตรา 31 วรรคสอง, มาตรา 65, มาตรา 71 (1)

ป.ร.ฎ. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ต่างหากจากกัน โดยเริ่มแรกหากเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง หรือไม่บริบูรณ์ ก็มีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ แล้วมีอำนาจแก้จำนวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิม โดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ แล้วแจ้งจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือต้องชำระเพิ่มไปยังผู้ที่ ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ผู้ต้องเสียภาษีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 และ 20 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ต้องเสียภาษีอากรดังกล่าวตามประเด็น ที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินไว้ และผู้ที่ต้องเสียภาษีอากรได้อุทธรณ์ จะไปพิจารณาประเด็นอื่นนอกเหนือจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินและผู้อุทธรณ์มิได้อุทธรณ์ รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงหรือประเมินเพิ่มเติมจากที่ประเมินไว้เดิมไม่ได้ เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานประเมินและยังเป็นการข้ามขั้นตอนโดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 19 และ 20 แห่ง ป.ร.ฎ. ด้วย อีกทั้งตาม

ป.ร้ษฏากร มาตรา 31 วรรคสอง ก็มีใช้บทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาประเด็นใดหรือทำการประเมินเองก็ได้แต่อย่างใด ดังนั้นการที่คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ปลดภาษีโจทก์จากการประเมินตามมาตรา
71 (1) แล้วให้ประเมินภาษีของโจทก์ใหม่ตามมาตรา 65 โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้า
พนักงานประเมินทำการประเมินใหม่ จึงเป็นการพิจารณา ในประเด็นข้ออื่นที่มีได้
ประเมินและอุทธรณ์ไว้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่
ชอบ ด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.ร้ษฏากร

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงาน
ประเมินของจำเลย ตามแบบหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล กองตรวจภาษีอากร
กรมสรรพากรที่ ต.6/1040/2/100120 ลงวันที่ 28 เมษายน 2536 และที่
ต.6/1040/2/100121 ลงวันที่ 28 เมษายน 2536 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 269 ก/2539/1 ลงวันที่ 30 มกราคม
2539 และเลขที่ 269 ข/2539/1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ ต.6/1040/2/100120 ลงวันที่ 28
เมษายน 2536 และที่ ต.6/1040/2/100121 ลงวันที่ 28 เมษายน 2536 และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 269
ก/2539/1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และเลขที่ 269 ข/2539/1 ลงวันที่ 30
มกราคม 2539 และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการแรกว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ป.ร.ษฎากร ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ต่างหากจากกัน โดยเริ่มแรกหากเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง หรือไม่บริบูรณ์ ก็มีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ แล้วมีอำนาจแก้จำนวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิม โดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ แล้วแจ้งจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือต้องชำระเพิ่มไปยังผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ผู้ต้องเสียภาษีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 และ 20 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ต้องเสียภาษีอากรดังกล่าวตามประเด็นที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินไว้และผู้ที่ต้องเสียภาษีอากรได้อุทธรณ์ จะไปพิจารณาประเด็นอื่นนอกเหนือจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินและผู้อุทธรณ์มิได้อุทธรณ์ รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงหรือประเมินเพิ่มเติมจากที่ประเมินไว้เดิมไม่ได้เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานประเมิน อีกทั้งยังเป็นการข้ามขั้นตอนโดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 19 และ 20 แห่งป.ร.ษฎากร สำหรับคดีนี้การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นสมควรให้ปลดภาษีโจทก์จากการประเมินตาม ป.ร.ษฎากร มาตรา 71 (1) แล้วให้ประเมินภาษีของโจทก์ใหม่ตาม ป.ร.ษฎากร มาตรา 65 โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินใหม่ จึงเป็นการพิจารณาในประเด็นข้ออื่นที่มีได้ประเมินและอุทธรณ์ไว้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.ร.ษฎากร ส่วน ป.ร.ษฎากร มาตรา 31 วรรคสอง นั้น มิใช่บทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาประเด็นใด หรือทำการประเมินเองก็ได้ดังที่จำเลยอุทธรณ์
แต่อย่างใด ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ
จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการต่อไปว่า การประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา 71 (1) ชอบหรือไม่ ในข้อนี้ข้อเท็จจริง
ฟังได้จากคำให้การของนางช้องมาศ กองแก้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ว่านางช้อง
มาศได้ทำรายงานการพิจารณาอุทธรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยให้
ความเห็น ว่า ควรปลดภาษีโจทก์จากการประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา 71 (1) และ
ควรประเมินภาษีโจทก์ตามมาตรา 65 แห่ง ป.รัษฎากร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เห็นชอบด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการประเมินภาษีอากรของโจทก์ตาม ป.รัษฎากร
มาตรา 65 ซึ่งถือได้ว่าได้มีการเพิกถอนการประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา 71 (1)
แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ ทั้งไม่จำเป็นต้องเพิก
ถอนการประเมินตามมาตรา 71 (1) แห่ง ป.รัษฎากรอีก ที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นชอบด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายมนูพงษ์ รุจิกัณหา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ